

순번	지 적 사 항	조치유형 (감사인)	제정상 조치금액
(8)	[국유재산 변상금 부과 부적정] ○ 「국유재산법 시행규칙」 제49조(변상금)에 따르면 변상금을 고지할 때에는 변상금 사전 통지서를 해당 무단점유자에게 발송하도록 되어 있고, 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제38조의3(송달의 효력발생) 제1항에 따르면 해당 점유자에게 도달됨으로써 송달 효력이 발생하도록 되어 있으므로 변상금 사전통지서가 해당 점유자에게 송달되지 않을 경우 공시송달 등을 통해 송달의 효력을 발생시킨 후 변상금을 부과하여야 함 - 그런데, 「강원도 OO시 OO동 XXX-XX(잡종지, 97㎡)」의 경우, 무단점유자 OOO을 파악하고 2018. 2. 12. 변상금 사전통지서를 등기우편을 통해 송부하였으나, 송달 여부를 확인하지 않은 채 변상금을 부과한 사실이 있어 변상금 부과를 취소하고, 변상금 사전통지서 송달 여부를 확인한 후 변상금을 다시 부과하도록 현지 시정 조치 ※ 2019. 3. 5. 변상금 사전통지서를 재송부하였으나 송달되지 않아, 주소 등을 다시 파악한 후 재송부 예정	시정 (OOO)	-